



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br -
Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5010660-51.2022.4.04.7112/RS

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA
REQUERENTE: CARMEN LUCIA MARTINS AZAMBUJA
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL interposto por CARMEN LUCIA MARTINS AZAMBUJA contra acórdão proferido nos autos da ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul (1ª TRRS) negou provimento ao recurso inominado da autora, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, sob o fundamento de que, *"a vigência da Lei 14.126/2021, que classificou a visão monocular (diagnosticada na recorrente) como deficiência sensorial, não é apta a infirmar a conclusão acima acerca da ausência de impedimento de longo prazo para que possa exercer atividade apta a prover o sustento, pois tal Lei a classifica como tal, mas não assenta a visão monocular como causa de incapacidade laborativa ou impedimento de longo prazo para fins de benefício assistencial"*.

Em suas razões, a autora alega, em suma, que a decisão recorrida diverge de paradigma 2ª Turma Recursal do Mato Grosso do Sul (2ª TRMS), no qual se considerou a visão monocular como deficiência para fins de recebimento do benefício em questão: *o único olho que lhe resta é acometido de um esforço maior durante todo o dia o que lhe causar dores de cabeça em razão da diminuição da profundidade, falta da noção de espaço; e ainda, vulnerabilidade no olho cego e restrição na capacidade sensorial*. Sustenta que, por força da Lei 14.126/2021, a visão monocular se classifica como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais.

O PUIL foi admitido no âmbito de juízo de admissibilidade provisória, bem como pela Presidência da TNU.

VOTO

Como relatado, no acórdão recorrido, a 1ª TRRS considerou insuficiente o diagnóstico da visão monocular para caracterizar a deficiência, afirmando que a aplicação da Lei 14.126/2021 não conduziria ao reconhecimento da condição de pessoais com deficiência para fins de benefício assistencial, pois não assenta essa condição *"como causa de incapacidade laborativa ou impedimento de longo prazo para fins de benefício assistencial"*.

Já no acórdão indicado como paradigma, a 2ª TRMS considerou a visão monocular como deficiência, mesmo com a indicação do laudo no sentido de que inexistência de incapacidade. Afirma, que, em razão da visão monocular *"o único olho que lhe resta é acometido de um esforço maior durante todo o dia o que lhe causar dores de cabeça em razão da diminuição da profundidade, falta da noção de espaço; e ainda, vulnerabilidade no olho cego e restrição na capacidade sensorial"*.

A divergência de interpretação está bem configurada. Enquanto o acórdão recorrido afirma que, na análise do direito ao benefício de prestação continuada, a visão monocular é insuficiente para, por si só, caracterizar deficiência, exigindo a demonstração do impedimento de longo prazo, o acórdão paradigma considera que a visão monocular caracteriza deficiência.

Na realidade, a discussão passa pela definição da correta interpretação do art. 1º da Lei 14.126/2021, de modo a se compreender se o dispositivo representa, ou não, uma exceção à regra da avaliação biopsicossocial na análise da deficiência decorrente de visão monocular.

Considerando a relevância do tema e a multiplicidade dos casos em que ele é ventilado, voto no sentido conhecer do recurso e afetá-lo como representativo de controvérsia, propondo a seguinte questão jurídica controvertida:

Saber se o diagnóstico de visão monocular dispensa avaliação biopsicossocial para caracterizar a condição de Pessoa com Deficiência, na análise do direito ao benefício de prestação continuada.

Desse modo, voto no sentido de **CONHECER** e **AFETAR** o recurso como representativo de controvérsia.

Documento eletrônico assinado por **FÁBIO SOUZA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000283157v7** e do código CRC **7cc70f7e**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FÁBIO SOUZA
Data e Hora: 18/03/2025, às 13:08:43

5010660-51.2022.4.04.7112

900000283157.V7